



PUTUSAN

Nomor : 26-K/PM.III-19/AL/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PAYANG APNER KENDY**
Pangkat/NRP : Kld Ttu/132921
Jabatan : Ka Juru Masak KRI Teluk Lada-521
Kesatuan : Satfib Koarmada III
Tempat tanggal lahir : Sorong, 21 September 2000
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jalan Pulau Batanta Sorong Provinsi Papua Barat Daya.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas ;

Membaca, Berkas perkara dari Satpomal Lantamal XIV Nomor : BPP/20/I-1/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatfib Koarmada III selaku Papera Nomor : Kep/105/XI/2022, tanggal 29 November 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 140 / XI / 2022 tanggal 29 November 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/26-K/PM.III-19/AL/II/2023, tanggal 7 Februari 2023, tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/26-K/PM.III-19/AL/II/2023, tanggal 7 Februari 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/26-

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PM.III-19/AL/II/2023, tanggal 7 Februari 2023 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan dan Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa dipersidangan;
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer: Sdak/140/XI/2022 tanggal 29 November 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah dalam BAP Pendahuluan Penyidik Satpomal Lantamal XIV.

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan.

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Pecat dari dinas militer cq. TNI AL.

c. Menetapkan bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi KRI Teluk Lada- 521 bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua puluh dua sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi di Pom Lantamal XIV Nomor : LP-19/I-1/VIII/2022/Pomal tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua atau waktu waktu lain setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di KRI Teluk Lada-521 Satfib Koarmada III, Kab. Sorong Prov. Papua Barat Daya atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-19/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Payang Apner Kendy adalah prajurit TNI AL aktif yang berdinast di Satfiba Koarmada III dengan jabatan KA Juru Masak KRI Teluk Lada-521 pangkat KId Ttu NRP 132921 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif.
- b. Bahwa sesuai dengan keterangan KId Bah Bambang Gatot Sisanjaya (Saksi-1) dan Sertu Bah Nurman (Saksi-2) mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 22 Juli 2022 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
- c. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 12 Juli 2022 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin selanjutnya Saksi menanyakan kepada rekan yang satu divisi dengan Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa selanjutnya Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa secara hierarki kepada Dan KRI Teluk Lada-521.
- d. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 KRI Teluk Lada-521 berangkat Operasi Laut namun Terdakwa masih belum diketahui keberadaannya selanjutnya Dan KRI Teluk Lada-521 memerintahkan anggota yang berada di darat untuk melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan menghubungi keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan berupaya menghubungi Terdakwa via HP namun HP Terdakwa tidak aktif selanjutnya terhitung mulai tanggal 22 Juli 2022 Dan KRI Teluk Lada-521 menyatakan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan Kesatuan KRI Teluk Lada-521 melimpahkan perkaranya ke Pom Lantamal XIV agar diproses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.
- e. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan KRI Teluk Lada-521 maupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi di Pom Lantamal XIV Nomor : LP-19/I-1/VIII/2022/Pomal yang dibuat pada tanggal 23 Agustus 2022 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- f. Bahwa saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris pada saat itu NKRI dalam keadaan aman dan damai, Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-19/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwa tidak ditemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara (Pasal 124 ayat (4) Undang Undang No 31 Tahun 1997).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Pom Lantamal XIV Nomor: LP-19/I-1/VIII/2022/Pomal Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak 22 Juli 2022 dan berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat oleh penyidik Pomal XIV Terdakwa belum kembali ke kesatuan Satfih Koarmada III.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwa tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/25/II/2023 tanggal 3 Februari 2023, ke-2 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/211/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dan ke-3 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/124/III/2023 tanggal 29 Maret 2023, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Ka Juru Masak KRI Teluk Lada-521 telah memberikan jawaban yaitu surat Dan Satfih Koarmada III Nomor : B/101 A/IV/2023 tanggal 27 April 2022, yang menyatakan bahwa Terdakwa Payang Apner Kendy, Kld Ttu NRP 132921 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-19/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, Bahwa dengan pertimbangan dan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atas permohonan dari Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **BAMBANG GATOT SISANJAYA**
Pangkat/NRP : Kik Bah/116467
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : KRI Teluk Lada-521
Tempat, tanggal lahir : Bandar Lampung, 5 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Wolter Monginsidi No. 25 Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2022 pada saat berdinan di kesatuan KRI Teluk Lada-521, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan rekan kerja.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 12 Juli 2022 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin selanjutnya Saksi menanyakan kepada rekan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu divisi dengan Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa selanjutnya Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa secara hierarki kepada Dan KRI Teluk Lada-521.

3. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 KRI Teluk Lada-521 berangkat Operasi Laut namun Terdakwa masih belum diketahui keberadaannya selanjutnya Dan KRI Teluk Lada-521 memerintahkan anggota yang berada di darat untuk melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan menghubungi keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan berupaya menghubungi Terdakwa via HP namun HP Terdakwa tidak aktif selanjutnya terhitung mulai tanggal 22 Juli 2022 Dan KRI Teluk Lada-521 menyatakan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan Kesatuan KRI Teluk Lada-521 melimpahkan perkaranya ke Pom Lantamal XIV agar diproses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Saksi belum pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Terdakwa dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **NURMAN**
Pangkat/NRP : Sertu Bah/120018
Jabatan : Ka Juru Masak
Kesatuan : KRI Teluk Lada-521 Koarmada III
Tempat, tanggal lahir : Nusa, 30 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD KRI Teluk Lada-521.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2022 pada saat berdinis di kesatuan KRI Teluk Lada-521, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas rekan kerja.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 12 Juli 2022 saat pelaksanaan apel

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin selanjutnya Saksi menanyakan kepada rekan yang satu divisi dengan Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa selanjutnya Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa secara hierarki kepada Dan KRI Teluk Lada-521.

3. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 KRI Teluk Lada-521 berangkat Operasi Laut namun Terdakwa masih belum diketahui keberadaannya selanjutnya Dan KRI Teluk Lada-521 memerintahkan anggota yang berada di darat untuk melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan menghubungi keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan berupaya menghubungi Terdakwa via HP namun HP Terdakwa tidak aktif selanjutnya terhitung mulai tanggal 22 Juli 2022 Dan KRI Teluk Lada-521 menyatakan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan Kesatuan KRI Teluk Lada-521 melimpahkan perkaranya ke Pom Lantamal XIV agar diproses sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Saksi belum pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan Terdakwa dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat diminta tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa dalam berkas perkara dari Pom Lantamal XIV/Sorong Nomor: BPP/20/I-1/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tidak ada keterangan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Satfiba Koarmada III sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan sekarang sesuai dengan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa dari Pomal XIV pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan.

2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-19/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar daftar Absensi KRI Teluk Lada-521 bulan Juli 2022 sampai dengan Oktober 2022.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas oleh Oditur Militer telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Payang Apner Kendy adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinis di Satfiba Koarmada III dengan jabatan Ka Juru Masak KRI Teluk Lada-521 pangkat Kld Ttu NRP 132921 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif.
2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Kik Bah Bambang Gatot Sisanjaya (Saksi-1) dan Sertu Bah Nurman (Saksi-2) mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 22 Juli 2022 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar Saksi mengetahui pada tanggal 12 Juli 2022 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin selanjutnya Saksi menanyakan kepada rekan yang satu divisi dengan Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa selanjutnya Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa secara hierarki kepada Dan KRI Teluk Lada-521.
4. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2022 KRI Teluk Lada-521 berangkat Operasi Laut namun Terdakwa masih belum diketahui keberadaannya selanjutnya Dan KRI Teluk Lada-521 memerintahkan anggota yang berada di darat untuk melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan menghubungi keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan berupaya menghubungi Terdakwa via HP namun HP Terdakwa tidak aktif selanjutnya terhitung mulai tanggal 22 Juli 2022 Dan KRI Teluk Lada-521 menyatakan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan Kesatuan KRI Teluk Lada-521 melimpahkan perkaranya ke Pom Lantamal XIV.
5. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan KRI Teluk Lada-521 maupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi di Pom Lantamal XIV Nomor : LP-19/I-1/VIII/2022/Pomal yang dibuat pada tanggal 23 Agustus 2022 atau secara berturut-turut selama 32 (tiga puluh dua) hari.
6. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris pada saat itu NKRI dalam keadaan aman dan damai, Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk tugas

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-19/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasi militer.

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer",
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin",
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai",
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer",

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Payang Apner Kendy adalah prajurit TNI AL aktif yang berdinas di Satfib Koarmada III dengan jabatan KA Juru Masak KRI Teluk Lada-521 pangkat Kld Ttu NRP 132921 dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Kepera dari Dansatfib Koarmada III selaku Papera Nomor: Kep/105/XI/2022, tanggal 29 November 2022.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir dipersidangan dan berdasarkan keterangan para Saksi menerangkan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AL yang berdinis di Satfib Koarmada III.
4. Bahwa benar berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AL aktif yang berdinis di Satfib Koarmada III yang termasuk dalam kewenangan yurisdiksi (wilayah hukum) sehingga Pengadilan Militer III-19 Jayapura berwenang mengadili Terdakwa, dan selain itu berdasarkan Pasal 70 UU Nomor 31 Tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah (Pama) dan Terdakwa adalah dari golongan Tamtama sehingga Pengadilan Militer berwenang mengadili perkara Terdakwa.
5. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AL sekaligus Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia, maka Terdakwa sebagai warga negara RI adalah subyek hukum di Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin",

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling tepat dan terbukti dipersidangan.

Bahwa menurut *Memori van Toelichting* (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (*Dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*). menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Kik Bah Bambang Gatot Sisanjaya (Saksi-1) dan Sertu Bah Nurman (Saksi-2) mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 22 Juli 2022 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar Saksi mengetahui pada tanggal 12 Juli 2022 saat pelaksanaan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa ijin selanjutnya Saksi menanyakan kepada rekan yang satu divisi dengan Terdakwa tentang keberadaan Terdakwa selanjutnya Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa secara hierarki kepada Dan KRI Teluk Lada-521.
3. Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2022 KRI Teluk Lada-521 berangkat Operasi Laut namun Terdakwa masih belum diketahui keberadaannya selanjutnya Dan KRI Teluk Lada-521 memerintahkan anggota yang berada di darat untuk melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan menghubungi keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan berupaya menghubungi Terdakwa via HP namun HP Terdakwa tidak aktif selanjutnya terhitung mulai tanggal 22 Juli 2022 Dan KRI Teluk Lada-521 menyatakan bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan Kesatuan KRI Teluk Lada-521 melimpahkan perkaranya ke Pom Lantamal XIV.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan KRI Teluk Lada-521 maupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi di Pom Lantamal XIV Nomor : LP-19/I-1/VIII/2022/Pomal yang dibuat pada tanggal 23 Agustus 2022 atau secara berturut-turut selama 32 (tiga puluh dua) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai",

Bahwa yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-19/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris pada saat itu NKRI dalam keadaan aman dan damai, Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dan KRI Teluk Lada-521 maupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi di Pom Lantamal XIV Nomor : LP-19/I-1/VIII/2022/Pomal yang dibuat pada tanggal 23 Agustus 2022 atau secara berturut-turut selama 32 (tiga puluh dua) hari.
2. Bahwa benar waktu secara berturut-turut selama 32 (tiga puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah kesengajaan untuk meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Prajurit di dalam Kesatuaannya adalah rendahnya kedisiplinan dan tanggung jawab pada diri Terdakwa selain itu Terdakwa melakukan perbuatannya yang hanya mementingkan diri sendiri, kurang tanggung jawab, rendahnya disiplin, tanpa berfikir panjang akan akibat perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dari perbuatan Terdakwa merupakan perwujudan dan tindakan Terdakwa yang tidak disiplin, mencerminkan sikap tidak mematuhi atau mengabaikan aturan yang jelas ditentukan oleh kesatuan
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kesatuan KRI Teluk Wondama-527/Satfib Koarmada III telah dirugikan karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus dibebankan kepada prajurit yang lainnya sehingga mengganggu pembinaan satuan dan pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, serta untuk menegakkan keadilan dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan dalam lingkungan Militer dan masyarakat umum, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman di lingkungan TNI khususnya Kesatuan Terdakwa, Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan memulihkankeseimbangan dalam kehidupan disiplin keprajuritan. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Tidak ada hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana Oditur Militer pada pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Tuntutan Oditur Militer tersebut telah seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpai izin yang sah, hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus belum kembali ke kesatuan. Hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AL.
2. Bahwa dilihat dari kepentingan militer sebagai benteng terakhir bangsa dalam mempertahankan NKRI, Terdakwa yang seharusnya masuk dinas dalam rangka dipersiapkan untuk menjaga keutuhan NKRI yang setiap saat harus siap apabila dibutuhkan oleh Negara, tetapi dengan Terdakwa meninggalkan satuan yang begitu lama akan menghambat pergerakan personil sehingga menghambat dalam menyelesaikan Tupoksi.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa karena kurang menghayati SaptaMarga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap Prajurit TNI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer dan oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI sehingga Majelis Hakim berpendapat atas permohonan penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan Oditur Militer dalam Tuntutannya dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi KRI Teluk Lada-521 bulan Juli 2022 sampai

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-19/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Oktober 2022.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas merupakan bukti otentik adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **PAYANG APNER KENDY**, KId Ttu NRP 132921 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 4 (empat) lembar daftar Absensi KRI Teluk Lada-521 bulan Juli 2022 sampai dengan Oktober 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada hari Senin tanggal 12 bulan Juni tahun 2023 oleh M. Arif Sumarsono, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020006580974 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Iskandar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21960346030574 dan Aditya Wicaksono, S.H., Kapten Chk NRP 11100004840584 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Abdul Jubri, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980008771069, Panitera Pengganti Amirudin, S.H. NRP 2180776820786, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21960346030574

M. Arif Sumarsono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020006580974

Aditya Wicaksono, S.H.
Kapten Chk NRP 11100004840584

PaniteraPengganti

Amirudin, S.H.
Letda Chk NRP 2180776820786

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 26-K/PM.III-19/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada hari tanggal.....tahun..... oleh selaku Hakim Ketua Majelis, serta dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer, Penasihat Hukum, Panitera Pengganti serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nama

.....

Nama

.....

Nama

.....

Panitera Pengganti

Nama

.....